普宁流沙东民楼建筑施工作业“3·31”一般高处坠落事故调查报告

普宁市人民政府事故调查组

2024 年 6 月

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）涉事民楼相关情况.....- 1 -
（二）事故现场情况.....- 4 -
（三）事故发生经过.....- 4 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 5 -
（一）应急救援情况.....- 5 -
（二）事故信息接报及响应情况.....- 5 -
（三）善后处置情况.....- 5 -
（四）应急处置评估.....- 6 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 6 -
三、事故原因分析.....- 6 -
（一）直接原因分析.....- 6 -
（二）间接原因分析.....- 6 -
四、有关单位存在的主要问题.....- 8 -
五、对有关人员和单位的处理建议.....- 8 -
（一）建议免予追究责任的人员.....- 8 -
（二）已被司法机关采取强制措施人员.....- 8 -
（三）对公职人员的处理建议.....- 9 -
（四）其他处理建议.....- 10 -
六、事故整改和防范措施.....- 11 -

2024年3月31日19时30分许，位于普宁市流沙东街道上塘村一民楼建筑施工工地发生一起一工人在浇筑楼板面过程中坠落受伤，后经医院抢救无效死亡的事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，普宁市人民政府成立了普宁流沙东民楼建筑施工作业“3·31”一般高处坠落事故调查组（普府办函〔2024〕18号）。调查组由市委常委、常务副市长吴邓文任组长，市政府办公室副主任张秋城、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员从市公安局、应急管理局、城管执法局、住房城乡建设局、总工会和流沙东街道办事处等单位抽调。同时，邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，**普宁流沙东民楼建筑施工作业“3·31”一般高处坠落事故是一起因工人安全意识不强、作业现场安全管理不到位引起的生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）涉事民楼相关情况

1. 涉事民楼基本情况。涉事民楼施工工地位于普宁市流沙东街道上塘村工业大道226号，占地面积约231平方米，民楼土地产权归属业主钟德合[1]。该民楼坐南朝北，南侧是工业大道东一巷，西侧和北侧是360乡道，东侧是巷道。

2. 涉事民楼建设情况。发生事故民楼于2005年建成1层，之后未再进行建设，直至2024年3月，业主钟德合决定进行叠建。2024年3月，业主钟德合将该民楼叠建项目承包给包工头钟卓生[2]，两人约定了口头协议，由钟卓生以包工不包料的方式承包，双方达成一致意向后，未签订书面承包合同和安全生产管理协议[3]。2024年3月20日开始，钟卓生安排工人进场进行叠建施工作业。至事故发生时，该民楼在原有1层的基础上，已叠建到第2层。

3. 涉事民楼建设材料来源情况。（1）施工用电来源：用于该民楼建设电源来自业主钟德合原有三相电表；（2）施工用水来源：用于该民楼建设水源来自业主钟德合抽取的地下水源；（3）施工混凝土来源：用于该民楼建设的混凝土是业主钟德合购置于普宁

---

[1] 钟**，男，73岁，广东普宁人，身份证号码：4405**********0312，系涉事民楼业主。

[2] 钟**，男，53岁，广东普宁人，身份证号码：4405**********0398，系涉事民楼建筑施工包工头。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

市华美铂林实业发展有限公司[4]；（4）施工钢筋来源：用于该民楼建设钢筋是业主钟德合购置于庄佩佩钢筋加工厂[5]。

4. 涉事民楼控停情况。2024 年 3 月 28 日，普宁市城管执法局执法大队流沙东组对上塘村在册在建违规建设开展回头看时，发现该民楼存在建筑施工作业的现象，普宁市城管执法局执法大队流沙东组将现场情况告知流沙东街道和上塘村，要求流沙东街道和上塘村落实控停措施。2024 年 3 月 29 日，流沙东街道综合执法队巡查发现该民楼未取得合法建设手续擅自叠建，现场向业主发放《责令改正通知书》，并拆除建筑物施工电源，但未彻底落实“四清两断”措施；同时，向上塘村发放《关于要求制止违法用地行为的通知》，要求上塘村委会按照“属地管理”原则对偷建抢建建筑落实整改措施，并强化跟踪监管。

5. 涉事民楼规划情况。经市自然资源局工作人员现场勘查测绘，该民楼宗地占地面积 231 平方米，2022 年地类情况：全部为城镇住宅基地，规划情况：根据《普宁国土空间总体规划（2021-2035）》位于“三区三线”[6]城镇开发边界内，土地用途为城镇住

---

[4] 普宁市华美铂林实业发展有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表：罗志国，经营范围：水泥制品制造。水泥制品销售等，注册资本：人民币贰仟捌佰万元，成立时间：2024 年 10 月 31 日，住所：普宁市麒麟镇南陇村公山边。

[5] 庄佩佩钢筋加工厂，类型：个体工商户，经营者：庄佩佩，经营范围：建筑材料销售，组成形式：个人经营，注册日期：2021 年 3 月 22 日，经营场所：普宁市燎原街道果陇村池揭公路果陇路段二桥西侧第一街 1-4 间。

[6]《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二章第三条 国土空间规划应当细化落实国家发展规划提出的国土空间开发保护要求，统筹布局农业、生态、城镇等功能空间，划定落实永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。“三区”即农业、生态、城镇三个功能区，“三线”即永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。

宅用地160平方米，城镇道路用地71平方米，用地办理情况：没有办理农用地转用，未办理相关用地规划建设许可手续[7]。

（二）事故现场情况

事故中心现场位于涉事民楼北侧工业大道东一巷，现场巷道地面潮湿，巷道上方搭设有铁皮棚，棚顶设有透明塑料采光板，可见其中一块透明塑料采光板有一不规则破口。铁皮棚离地面高度约为8米，连接着涉事民楼第三层楼板面，连接处铺设有木板。

事故发生时，死者黄书明[8]站在铁皮棚上指挥工人浇筑涉事民楼第三层楼板面混凝土，在这个过程中黄书明刚好踩在铁皮棚上的透明塑料采光板，因自身重量超过采光板的承载重量导致采光板破裂，致使自己坠落至地面受伤，后经医院抢救无效死亡。

（三）事故发生经过

2024年3月28日，包工头钟卓生联系浇筑混凝土施工队负责人黄书明，让其于2024年3月31日到现场负责楼板面的混凝土浇筑，并约定以每平方6.5元的工钱来结算。

2024年3月31日16时许，浇筑混凝土施工队负责人黄书明

[7]《中华人民共和国城乡规划法》第四十条　在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。...

[8]黄**，死者，男，江西抚州人，身份证号码：3625**********4590，系涉事民楼的浇筑混凝土施工队负责人。

带领工人黄书友[9]、张建海[10]、卢艳[11]、黄小华[12]等人到达涉事民楼施工工地现场。17 时 30 分许，开始浇筑涉事民楼第三层楼板面，黄书明安排工人进行施工作业后，便暂时离开了施工现场。18 时 30 分许，黄书明返回施工现场，站在与涉事民楼第三层楼板面相连接的铁皮棚上指挥工人施工作业，包工头钟卓生则站在涉事民楼第三层楼板面上监督工人施工作业。19 时 30 分许，黄书明双脚踩在了铁皮棚的透明塑料采光板上，采光板瞬间破裂，导致黄书明坠落至地面。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援情况

包工头钟卓生及工人黄书友、黄小华等人发现黄书明坠落后，立即跑到楼下去查看情况，现场看见黄书明身体躺在地面上一动不动，头部和耳朵流着血，不省人事。见状，包工头钟卓生拨打了 120 急救电话，大约过了 20 分钟，救护车到达现场，医护人员现场对黄书明进行检查后，便将其抬上救护车送往普宁市人民医院抢救。黄书明在医院大约抢救了 20 分钟后，医护人员告知钟卓生等人，黄书明抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

---

[9] 黄**，男， 53 岁，江西抚州人，身份证号码：3625**********4595，系涉事民楼的浇筑混凝土施工队工人。

[10] 张**，男，51 岁，安徽蒙城人，身份证号码：3412**********515，系涉事民楼的浇筑混凝土施工队工人。

[11] 卢*，女，54 岁，安徽蒙城人，身份证号码：3412**********3624，系涉事民楼的浇筑混凝土施工队工人。

[12] 黄**，男，51 岁，江西抚州人，身份证号码：3625**********451X，系涉事民楼的浇筑混凝土施工队工人。

2024年3月31日22时47分，流沙东派出所接110指令，迅速组织警力到场处置；4月1日10时56分许，普宁市公安局将事故报告普宁市委、市政府以及普宁市应急管理局；4月1日11时25分，市应急管理局将事故报告揭阳市应急管理局。

（三）善后处置情况

事故发生后，包工头钟卓生、业主钟德合与浇筑混凝土施工队负责人黄书明家属保持积极沟通。在2024年4月1日，双方就黄书明善后赔偿事宜已协商一致，并签订赔偿和谅解协议。

（四）应急处置评估

事后，包工头钟卓生、业主钟德合等人迅速开展现场救援，事后积极与死者家属协商善后赔偿事宜，并就赔偿事宜协商达成一致意见，未发生次生、衍生事件。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成黄书明1人死亡，广东省普宁市公安司法鉴定中心于2024年4月3日对黄书明尸体进行死因鉴定，作出“死者黄书明符合高坠致颅脑严重损伤死亡”的鉴定意见，并出具《鉴定书》（编号为：普公（司）鉴（法尸）字〔2024〕85号），直接经济损失132.8万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

死者黄书明作为浇筑混凝土施工队负责人，安全意识淡薄，在

未系挂安全带[13]的情况下[14]，违章冒险站在距离地面约 8 米的铁皮棚上指挥工人施工作业，不慎踩破铁皮棚上的透明塑料采光板，导致坠落至地面受伤，后经医院抢救无效死亡是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.包工头钟卓生，在没有相关建筑施工资质的情况下，承包民楼建筑施工项目，将民楼的混凝土浇筑施工作业分包给没有相关资质的浇筑混凝土施工队[15]，作业前未对浇筑混凝土施工队伍进行技术交底[16]，对浇筑混凝土施工队伍现场作业管理缺失[17]，未督促[18]工人做好安全防护措施[19]，未及时消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患[20]。

---

[13]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）:4.1.1 在距坠落高度基准面 2m 及 2m 以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[15]《建设工程质量管理条例》第二十五条　施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程。

[16]《建设工程质量管理条例》第三十三条　施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

[17]《中华人民共和国建筑法》第四十四条　建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;（二）组织或者参

2.流沙东街道上塘村工业大道226号业主钟德合，没有办理相关建房手续[21]，未选择具备相关资质的施工队伍进行施工作业[22]，对施工队伍的安全生产工作统一协调、管理不到位[23]，未及时发现作业现场工人违规冒险作业安全问题。

四、有关单位存在的主要问题

1.流沙东街道上塘村委会。对辖区内的违建行为管理不到位，开展安全生产巡查、检查工作不够深入细致，虽有对违建进行控停，但未能及时采取“四清两断”措施。

2.流沙东街道办事处。开展违法建设巡查检查工作不够深入细致，虽有发出《责令停工通知书》，但未能彻底有效控停该违建行为。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

死者黄书明作为浇筑混凝土施工队负责人，安全意识淡薄，在

与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[21]《土地管理法》第五章 第五十九条 乡镇企业、乡（镇）村公共设施、公益事业、农村村民住宅等乡（镇）村建设，应当按照村庄和集镇规划，合理布局，综合开发，配套建设；建设用地，应当符合乡（镇）土地利用总体规划和土地利用年度计划，并依照本法第四十四条、第六十条、第六十一条、第六十二条的规定办理审批手续。

[22]《建设工程质量管理条例》第七条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

未系挂安全带[24]的情况下[25]，违章冒险站在距离地面约 8 米的铁皮棚上指挥工人施工作业，不慎踩破踩破铁皮棚上的透明塑料采光板，导致坠落至地面受伤，后经医院抢救无效死亡，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1.包工头钟卓生，在没有相关建筑施工资质的情况下，承包民楼建筑施工项目，将民楼的混凝土浇筑施工作业分包给没有相关资质的浇筑混凝土施工队，作业前未对浇筑混凝土施工队伍进行技术交底，对浇筑混凝土施工队伍现场作业管理缺失，未督促工人做好安全防护措施，未及时消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

2.流沙东街道上塘村工业大道 226 号业主钟德合，没有办理相关建房手续，未选择具备相关资质的施工队伍进行施工作业，对施工队伍的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现作业现场工人违规冒险作业安全问题，对事故发生负有责任，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

---

[24]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）:4.1.1 在距坠落高度基准面 2m 及 2m 以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（三）对公职人员的处理建议

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。对相关人员线索移送纪检监察机关。

（四）其他处理建议

1.建议责成流沙东街道上塘村委会向流沙东街道办事处作出深刻书面检查。

2.建议责成流沙东街道办事处向普宁市人民政府作出深刻书面检查。

3.建议责成普宁市城市管理和综合执法局向普宁市人民政府作出深刻书面检查。

4.普宁市华美铂林实业发展有限公司向违建业主销售混凝土，建议由普宁市住房和城乡建设局依据相关规定进行处理。

六、事故整改和防范措施

1.上塘村委会要认真总结事故教训，认真履行属地安全监管职责，加大违法建设行为的巡查力度，对辖区内建筑施工作业进行全面排查，加强现场安全管理，加强从业人员的不安全行为的排查治理，对发现的安全隐患问题或违法行为要及时上报，切实做好相关工作，坚决遏制类似事故发生。

2.流沙东街道要加强辖区内违法建设行为的安全监管，加强对建筑施工人员的安全生产知识宣传和教育，提高广大群众安全

意识，防范安全生产事故发生。

3.普宁市城市管理和综合执法局要汲取事故教训，举一反三，加大对建筑行业领域的监督管理，深入细致开展违法建设排查整治大行动，及时发现隐患问题，并立即跟踪落实整改。

4.各地各有关部门要坚持以问题为导向，加大“打非治违”力度，全面开展民楼安全隐患排查整治专项行动，进行民楼安全隐患拉网式排查，确保排查横向到边、纵向到底，不走过场、不留死角。

普宁流沙东民楼建筑施工作业“3·31”

一般高处坠落事

故调查组